Guía legal: orientar sin adelantar una sentencia

Finalidad

Ampliación de normas y pasos para valorar la derivación externa de D01-D10. Se distinguen orientación, queja por discriminación, derechos humanos y procedimiento penal. Las fichas de caso son propuestas académicas; el encuadre definitivo, la competencia y los resultados corresponden a las instancias que conocen los hechos.

Primera decisión

Precisar quién actuó, qué hizo u omitió, dónde, cuándo, qué característica se relaciona con el trato y qué efecto tuvo. Preguntar si hay riesgo y qué resultado se necesita: cese, protección, continuidad, revisión, reparación o investigación. No exigir que la persona llegue con el nombre de un delito.

Autonomía y derechos

La autonomía universitaria y las reglas académicas se analizan con los derechos y la normativa aplicable. No suponer que un profesor tiene automáticamente carácter de servidor público penal ni que cualquier hecho en UDG es federal. [L1, L3, L5, L12]

Contenido

Bases de igualdad; sanción estatal y federal; instancias externas; derechos en educación y discapacidad; presentación y seguimiento ante MP; pruebas; CONAPRED; CEDHJ; asesoría a víctimas; plazos; fichas por problema; modelos de relato; reparación y seguimiento; referencias.

Criterios de consulta del asistente

Atender únicamente consultas sobre discriminación de personas: apoyo personal, CUTonalá, Red UDG y vías legales pertinentes. Responder al mensaje real como asistente, sin inventar intervenciones de la persona ni representar diálogos. Ante un tema ajeno, informar el alcance y volver al caso; no desarrollar ese otro tema. Si faltan datos, pedir solo una aclaración pertinente y esperar la respuesta real.

Usar los relatos del usuario para hechos personales y las fuentes para normas y contactos. No suponer género, motivo, gestiones realizadas ni culpabilidad. Estos criterios son una propuesta de configuración, no normativa oficial. Su aplicación depende de cómo la arquitectura entregue y utilice el contexto; un PDF por sí solo no impone un filtro obligatorio ni añade memoria.

Igualdad, género y apariencia física

Este nivel identifica las normas y las vías externas que pueden relacionarse con discriminación de personas. La aplicación a un caso exige conocer los hechos, la fecha, las pruebas y la competencia. Las relaciones con el caso son análisis académicos.

Constitución: artículo 1

Reconoce los derechos humanos, obliga a las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, y prohíbe discriminación que atente contra la dignidad y menoscabe derechos. Incluye género, edad, discapacidad, condición social y de salud, religión y otros motivos. [L1]

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 1.III: una distinción, exclusión, restricción o preferencia puede ser discriminatoria cuando no es objetiva, racional ni proporcional y obstaculiza derechos por motivos protegidos. Incluye sexo, género, apariencia física y condición económica, entre otros. Puede ocurrir con o sin intención. [L2]

Artículo 4: prohíbe prácticas que impidan o anulen derechos e igualdad de oportunidades. Artículo 5: las acciones afirmativas y las distinciones objetivas, razonables y proporcionales no se consideran discriminatorias por sí mismas. [L2]

Artículo 9.I: impedir acceso o permanencia en educación o en becas. Artículo 9.II: contenidos o instrumentos pedagógicos que asignen papeles contrarios a la igualdad o difundan subordinación. [L2]

Ley estatal de Jalisco

Artículo 4: establece obligaciones de igualdad en el ámbito de competencia de autoridades y entidades estatales y municipales, organismos públicos autónomos y personas de la sociedad civil. Artículo 7.I: protege acceso y permanencia educativa frente a motivos como género y apariencia física. Artículo 7.II: contempla prácticas pedagógicas que difundan inferioridad contraria a igualdad e inclusión. [L4]

Relación con mi tema: descalificar la aptitud de una mujer para ingeniería o excluir a una persona por sus rasgos físicos puede justificar una revisión por igualdad y dignidad. La diferencia de trato y su efecto deben describirse con hechos; la clasificación final corresponde a la instancia competente.

Jalisco: artículo 202 Bis y querella

Fuente principal para el ámbito estatal: Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, artículos 202 Bis y 203, archivo 240926 publicado en el portal oficial. [L3]

Qué regula el artículo 202 Bis

Protege la dignidad, los derechos, las libertades y la seguridad frente a conductas basadas en motivos como sexo, condición social o económica, discapacidad y características físicas. Entre sus fracciones figuran incitar discriminación, odio o violencia; negar un servicio; vejar, humillar, denigrar o excluir; y negar o restringir derechos educativos o de salud. [L3]

Sanción base y reincidencia

> Artículo 202 Bis: la sanción base es de 50 a 100 veces la UMA o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. El mismo artículo dispone prisión de 1 a 3 años para la persona reincidente. No se debe presentar la prisión como sanción base aplicable a todo caso.

El artículo prevé supuestos de incremento y consecuencias adicionales para personas servidoras públicas que nieguen o retarden trámites, servicios o prestaciones por esos motivos. No se asigna al docente una calidad de servidor público ni una agravante sin analizar jurídicamente su cargo y los hechos. [L3]

Cómo se inicia la vía penal

El artículo 203 dispone, como regla para ese título, proceder por querella de la persona ofendida o de su representante legítimo. Contiene excepciones para ciertos supuestos. Corresponde al Ministerio Público explicar el requisito aplicable, recibir los hechos y determinar la investigación y la competencia. [L3]

Relación con mi caso

Una humillación o exclusión basada en género o características físicas, o la restricción de un derecho educativo por esos motivos, puede requerir valoración penal. El relato personal y el sondeo son puntos de partida; no acreditan automáticamente todos los elementos del delito ni una pena concreta.

Las cantidades se expresan en UMA para respetar la unidad legal. No se convierten a pesos: la fecha del hecho y las reglas de aplicación deben revisarse para un caso real.

Ámbito federal y reparación

Código Penal Federal: artículo 149 Ter

Para asuntos de competencia federal, prevé prisión de 1 a 3 años o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 días multa. Comprende determinados motivos discriminatorios asociados con negar servicios o prestaciones, restringir derechos laborales o de salud y negar o restringir derechos educativos. Se persigue por querella. [L5]

También contiene agravantes, como ciertos actos de personas servidoras públicas o relaciones de subordinación laboral, y excluye medidas de protección de grupos socialmente desfavorecidos. La competencia federal no se supone por el simple hecho de que la situación ocurra en una universidad. [L5]

CONAPRED: queja y orientación, artículo 43 LFPED

Conoce actos discriminatorios atribuidos a particulares, personas físicas o morales, y a personas servidoras públicas y poderes públicos federales. Una universidad pública estatal no se convierte por ello en autoridad federal; la competencia debe valorarse y, si corresponde, se orienta o canaliza a otra instancia. [L2, arts. 43 y 45]

El artículo 44 establece un plazo general de un año para admitir la queja desde el inicio de los actos o su conocimiento, con ampliación excepcional en casos graves mediante acuerdo. Este plazo corresponde a CONAPRED; no se traslada automáticamente a DDU, CEDHJ o a una querella penal. [L2]

Medidas de CONAPRED

Artículo 83: cursos o talleres, carteles y difusión de resoluciones, además de otras medidas administrativas. Artículo 83 Bis: restitución del derecho, compensación, amonestación pública, disculpa pública o privada y garantía de no repetición. Artículo 83 Ter: se aplican sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales. [L2]

Diferencia clave: la queja ante CONAPRED puede generar medidas administrativas y de reparación. CONAPRED no dicta una sentencia de prisión. La investigación penal corresponde al Ministerio Público y la decisión judicial al órgano competente.

Instancias externas y vías de contacto

CEDHJ: actos de autoridades estatales o municipales

Responsable de recepción y orientación: Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento. Sede: Pedro Moreno 1616, Col. Americana, Guadalajara. Tel. 33 3669 1100. Correo: quejas@cedhj.org.mx. WhatsApp publicado: 33 1156 7342. Portal: https://cedhj.org.mx/. La página consultada no identifica por nombre al personal que recibirá el asunto. [L8]

En qué consiste: orientación y recepción de quejas por posibles violaciones a derechos humanos. Relación con el caso: solicitar valoración cuando se atribuyan hechos a una autoridad pública estatal, según competencia. No investiga por esta vía cualquier conflicto privado ni reemplaza al Ministerio Público.

CONAPRED: orientación sobre discriminación

Enrique Ventura Marcial aparece como encargado de despacho de Presidencia y Director General Adjunto de Quejas. Sede: Londres 247, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. 55 5262 1490 y 800 543 0033. Correo de quejas: quejas@conapred.org.mx. Lunes a jueves 09:00-17:30; viernes 09:00-15:00. [L6, L10]

En qué consiste: la Dirección General Adjunta de Quejas orienta, canaliza y tramita quejas dentro de su competencia. Relación con el caso: consultar sobre discriminación y confirmar la vía procedente si el acto se atribuye a un particular o autoridad federal. [L7, L2]

Fiscalía del Estado de Jalisco: posible delito

Responsable de recepción: agente del Ministerio Público competente en turno. Sede general publicada: Calle 14 número 2567, planta baja, entre calles 3 y 5, Zona Industrial, Guadalajara. Conmutador: 33 3837 6000. Portal: https://fiscalia.jalisco.gob.mx/. Solicitar orientación sobre la agencia que recibe hechos de discriminación; este documento no acredita una agencia especializada ni un correo de querellas. [L9]

Relación con el caso: recibir hechos que podrían encuadrar en el artículo 202 Bis, verificar el requisito de querella y determinar competencia. La pena no se impone al presentar el relato. [L3]

Asesoría adicional: solicitar acompañamiento y explicación del procedimiento, requisitos y medidas de protección en la instancia receptora. La coordinación académica es un apoyo universitario; no sustituye la asesoría jurídica para un procedimiento judicial.

Del relato a la acción legal

Situación	Ruta que se debe valorar
Comentarios o exclusión entre compañeros	Orientación universitaria; si hay posible conducta delictiva, valoración del Ministerio Público. La DDU orienta sobre casos entre pares.
Acto docente o tolerancia de autoridad UDG	Primer Contacto cuando haya violencia; DDU para competencia en derechos universitarios; procedimiento de responsabilidades ante la instancia competente.
Posible violación de derechos por autoridad estatal	Orientación de CEDHJ y valoración de su competencia.
Discriminación atribuida a particular o autoridad federal	Orientación CONAPRED conforme a la competencia del artículo 43 LFPED.
Restricción educativa o humillación que podría ser delito	Ministerio Público; valorar artículo 202 Bis de Jalisco, requisito de querella y hechos concretos.

Qué preparar para solicitar orientación

Un relato de hechos con modo, tiempo y lugar; conductas concretas, palabras recordadas y efectos; documentos o comunicaciones ya disponibles; datos de testigos si existen; y el resultado que se solicita, por ejemplo protección, cese de la conducta o revisión académica. Identificar si el relato es propio o de una tercera persona.

Conservar originales y presentar datos personales solamente ante el canal competente. En el corpus compartido de la tarea se utilizan resúmenes agregados. El formulario académico no es un mecanismo oficial para presentar quejas o querellas.

Justificación del caso individual

Los estereotipos que excluyen a mujeres de ingeniería y las humillaciones por apariencia guardan relación con los motivos protegidos de género y características físicas. La vía adecuada depende de quién actuó, cómo afectó derechos, si se configura una falta universitaria o un delito y cuál autoridad tiene competencia.

Las rutas pueden ser distintas o coexistir según el caso. No es necesario tratar los tres niveles como una escalera obligatoria ni agotar la encuesta o una queja universitaria antes de solicitar orientación externa.

Derecho a educación, igualdad y no conciliación

Educación superior

LGES art. 2 protege el régimen de autonomía; art. 42 prevé medidas de prevención y atención de violencia con cuidado de privacidad, y art. 43 espacios libres de violencia y discriminación hacia mujeres. Estas reglas orientan la actuación institucional; no conceden al chat facultad de cambiar una calificación. [L12]

Violencia contra mujeres

Art. 43.I.a establece excluir conciliación o equivalentes como medio de solución en los casos de violencia contra mujeres bajo ese marco. Relación con D01: no proponer hablar a solas y arreglarse con la persona señalada como salida universal. La instancia debe explicar la ruta procedente para los hechos. [L12]

Discapacidad

LGIPD arts. 2.II y XIV definen ajustes razonables y discriminación por discapacidad, incluida denegación de ajustes; art. 12 regula inclusión educativa. LGES art. 6.I incorpora el concepto. Relación con D06: identificar barrera, modificación solicitada y respuesta, en vez de atribuir la falta de acceso a incapacidad personal. [L13, L12]

Distinciones legítimas

LFPED arts. 1.III y 5: valorar objetividad, racionalidad y proporcionalidad; acciones afirmativas no son por sí mismas discriminación. Una regla de seguridad o criterio académico se examina por su finalidad y efecto. No descartar un señalamiento solamente porque se presenta como regla general. [L2]

Resultado de la orientación

Una hipótesis de derechos afectados y una solicitud concreta de información o atención. Se pueden pedir explicaciones sobre accesibilidad y protección; la prueba de los hechos y responsabilidad requiere la vía aplicable.

Ministerio Público: relato, denuncia y querella

Diferencia del trámite

CNPP art. 221 contempla inicio por denuncia, querella o requisito equivalente. Art. 223: identificación, domicilio, narración de hechos y personas que los presenciaron o de quienes se tenga noticia, con reglas para formulación oral o escrita. Art. 225: querella expresa voluntad de la víctima u ofendido o persona facultada para investigar hechos que requieren ese requisito. [L11]

Relación con discriminación

Código Penal Jalisco arts. 202 Bis y 203: valorar conducta, motivos, efectos y requisito de querella. No tratar el formulario académico ni un correo a la coordinación como querella penal. Los datos que no se conozcan se explican como desconocidos, sin inventar identidad o testigos. [L3]

Preparación propuesta

Separar una cronología de hechos, afectación, datos disponibles, necesidad de protección y pretensión de orientación o investigación. Pedir asesoría sobre competencia, agencia receptora y trámite. El relato puede presentarse sin asignar una pena esperada.

Recepción y seguimiento propuestos

Solicitar información para identificar la actuación recibida, área, número de registro si corresponde, medio de contacto y si falta algún requisito. Confirmar con la institución cómo aportar información. Registrar en una bitácora propia los datos de cada gestión; el chat no consulta ni actualiza carpetas oficiales.

No prejuzgar

La recepción no significa que se acreditó el delito ni una condena. El MP investiga y determina conforme a la norma; el órgano jurisdiccional resuelve lo que le corresponde. Proteger la oportunidad de aportar versiones y pruebas.

Derechos en el procedimiento y protección

Derechos de víctima u ofendido

CNPP art. 109: información, dignidad y no discriminación, asesor jurídico gratuito conforme a legislación aplicable, consulta del desarrollo, aportación de datos, acceso a registros salvo reservas, solicitud de investigación, protección e impugnación en los términos legales. No prometer un resultado económico o penal. [L11]

Accesibilidad

Art. 109.XI-XIII: intérprete cuando corresponde, ajustes al procedimiento por discapacidad y asistencia migratoria según el caso. La persona puede explicar una barrera para comparecer o comprender; el chat no exige expedientes clínicos ni decide elegibilidad. [L11]

Medidas u órdenes de protección

Art. 137: el MP ordena medidas idóneas, fundadas y motivadas cuando estime riesgo inminente, tales como prohibición de acercamiento o comunicación, de intimidación y protección policial. La norma contiene controles judiciales para ciertos supuestos. No se obtienen automáticamente por conversar ni se confunden con cautelares universitarias. [L11]

Prioridad en la charla

Si se relata amenaza concreta o peligro inmediato, orientar primero a ayuda humana y al canal de emergencias 911; no posponerlo para obtener datos de una encuesta. En ausencia de urgencia, preguntar qué medida o explicación se necesita y qué institución lleva el caso. [L22]

Asistencia a víctimas

LGV arts. 5 y 7: principios y derechos de atención y reparación según la situación. La asesoría permite valorar requisitos y competencia. No confundir apoyo inmediato, inscripción en un registro y determinación de reparación. [L14]

Datos, documentos y pruebas: no son equivalentes

Diferencias relevantes

CNPP arts. 259-261 distinguen antecedentes de investigación, datos de prueba, medios de prueba y prueba. Un relato o captura puede aportar información; su valoración y producción en el procedimiento corresponden a las autoridades. No afirmar que el sondeo o tres respuestas demuestran por sí solos responsabilidad penal. [L11]

Legalidad

Arts. 263-264 regulan licitud y nulidad de prueba ilícita. Conservar originales propios y explicar de dónde proviene cada documento. Esta guía no recomienda acceder a cuentas ajenas, alterar mensajes, fabricar archivos ni obtener información privada por medios ilícitos. [L11]

Organización propuesta

Una lista con tipo de elemento, fecha aproximada, cómo se obtuvo, qué hecho ayudaría a explicar y dónde se conserva el original. Distinguir documento propio, comunicación recibida, recuerdo, testigo disponible y documento que todavía no existe.

Si no tengo pruebas documentales

Relatar lo que se sabe, señalar qué falta y solicitar orientación sobre posibles actos de investigación; la autoridad analiza la información disponible. No concluir que nunca podrá atenderse el caso ni garantizar que el relato es suficiente para una sentencia.

Datos sensibles

El corpus de clase contiene material agregado y ejemplos hipotéticos. Los nombres, domicilios, registros médicos y datos de testigos se presentan al canal competente cuando corresponda. No copiar una carpeta o expediente real completo a una base compartida sin una finalidad y tratamiento adecuados.

CONAPRED: admisión, ratificación y resolución

Competencia y solicitud

LFPED art. 43: particulares y ámbito público federal; arts. 45 y 51 contemplan orientación o canalización cuando no conoce el caso. Para un señalamiento respecto de autoridad universitaria estatal, confirmar la competencia, sin asumir que el Consejo investigará a toda UDG. Formulario oficial: fuente L21. [L2]

Presentación y reserva

Art. 49: escrito con firma o huella y datos generales, y formas verbal, teléfono, página o correo con ratificación dentro de cinco días hábiles siguientes a presentación. Art. 50: no admite anónimas; contempla identificación reservada por temor a represalias en los términos que permitan la actuación. Confidencialidad no equivale a no identificarse ante la instancia. [L2]

Conciliación cuando procede

Art. 64: orientada a proteger derechos; no procede para casos graves o riesgo inminente de revictimización en los términos del Consejo. Art. 65 regula convocatoria y audiencia; art. 65 Bis contempla medios para personas fuera de la sede. No exigir acuerdo privado ni perdón como condición de protección. [L2]

Determinación y seguimiento

Art. 75: valoración conjunta conforme a lógica, experiencia y legalidad. Medidas administrativas y de reparación, arts. 83, 83 Bis y 83 Ter, con verificación por la instancia. La consulta de seguimiento debe preguntar recepción, ratificación, etapa, requerimiento y estado de una medida, sin afirmar un resultado por anticipado. [L2]

Atención y contactos

La DGAQ orienta y canaliza; datos generales de sede y teléfonos en la ficha anterior. En orientación se publican extensiones 5432, 5404, 5418, 5419 y 5442 del 55 5262 1490. Confirmar disponibilidad y el canal aplicable. [L7]

CEDHJ: queja y seguimiento de derechos humanos

Qué se valora

Actos u omisiones de autoridades en el ámbito de competencia. Ley CEDHJ arts. 49-51: confidencialidad, legitimación y presentación; asistencia y suplencia de deficiencia. La instancia valora quién actuó y en qué carácter; no tramita como autoridad pública cualquier conflicto entre particulares. [L15]

Información y medios

Art. 56: identificación y contacto, hechos de tiempo, modo y lugar, datos que identifiquen autoridades y medios disponibles. La página actual permite vía presencial, teléfono, correo y formulario L20. No trasladar al chatbot todo dato personal que pida un formulario oficial. [L15, L8, L20]

Ratificación y plazos

Art. 51 prevé ratificación dentro de cinco días siguientes en casos urgentes enviados por medio de comunicación; preguntar el supuesto y la instrucción de recepción. Art. 53: plazo general de un año desde conclusión de hechos o conocimiento, con excepciones. Art. 54: no suspende otros plazos ni medios de defensa. [L15]

Informes y resolución

Art. 61: informe de autoridad en quince días naturales desde requerimiento, con reglas específicas para urgencia. Arts. 72-73: recomendación no vinculante y análisis de hechos, argumentos y pruebas. No anula por sí misma la calificación ni sustituye sentencia penal. [L15]

Seguimiento propuesto

Pedir expediente, visitaduría y constancia, revisión de requerimientos y protección solicitada; si hay recomendación, consultar aceptación y cumplimiento. No interpretar quince días de informe como plazo general de resolución del caso.

Asesoría adicional: CEEAVJ y acompañamiento

Quién y dónde

Área de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco. El directorio del Gobierno publica 33 1543 8809, ext. 38809. Otro portal oficial publica Francisco I. Madero 110, tercer piso, Col. Centro, Guadalajara, C.P. 44100 y atencion.ceeavj@gmail.com. Confirmar sede y atención antes de acudir; no se atribuye aquí una persona titular no verificada. [L16, L17]

En qué consiste

La información oficial indexada describe asesoría y representación jurídica para víctimas y orientación sobre atención. LGV y CNPP prevén derechos de asistencia en los términos de la legislación aplicable. Solicitar valoración de la necesidad, condición de víctima, competencia y requisitos; no prometer representación automática para cualquier discusión académica. [L18, L14, L11]

Alineación con mi tema

Si los hechos discriminatorios pueden constituir delito o vulneración de derechos y se necesita acompañamiento jurídico, consultar esta vía. La coordinación o un tutor ayudan en el ámbito universitario; no sustituyen al asesor que conoce el procedimiento externo.

Seguimiento propuesto

Preguntar por recepción, área que atenderá, qué documentación es necesaria, si habrá asesor asignado y cómo se consultará el caso. Registrar únicamente datos necesarios en la bitácora privada de la persona; no crear un falso registro de víctima dentro de la aplicación.

Precisión de fuente

Algunas páginas de Jalisco son directorios sin actualización visible reciente. Los teléfonos coinciden entre portales oficiales; eso no confirma disponibilidad actual ni horarios. La guía muestra la procedencia y pide confirmar el dato operativo.

Plazos: identificar qué reloj está corriendo

Revisión académica

RGEPA art. 49: tres días hábiles siguientes a publicación o notificación del resultado; solicitud escrita y justificada al Jefe del Departamento. Puede coincidir con una queja, pero no se suspende por ella. [U16, U4 art. 36]

Primer Contacto y DDU

PPASE punto 35: hasta tres días hábiles para subsanar requerimiento; punto 37: cinco días hábiles para ratificar en sus supuestos. DDU: art. 27.3 tres días hábiles para requisitos; art. 28 cinco para ratificar; art. 30.2 cinco para aclarar admisión. El evento y destinatario difieren. [U6, U4]

Quejas externas

CONAPRED: art. 44 LFPED, un año desde inicio o conocimiento con excepción grave; art. 49, cinco días hábiles para ratificación en sus formas. CEDHJ: art. 53, un año desde conclusión o conocimiento con excepciones; art. 51, cinco días siguientes para ratificación de urgentes según supuesto. No usar un solo plazo para ambas. [L2, L15]

Determinado acto del MP

CNPP art. 258: abstención de investigar, archivo temporal, criterio de oportunidad y no ejercicio deben notificarse; contempla impugnación ante Juez de control dentro de diez días posteriores a notificación, bajo sus reglas. Solicitar asesoría inmediata sobre la determinación concreta y cómputo; no equiparar silencio o falta de noticias a ese acto. [L11]

Cómo conversar sobre fechas

Preguntar cuál trámite, qué documento llegó, fecha y medio de notificación; revisar norma y calendario competente. No inventar días hábiles, vacaciones, prórrogas o un vencimiento exacto sin los datos necesarios. La bitácora propuesta de siete días para recordar un contacto, si la persona la acuerda, no es una norma legal.

Fundamento según problema D01-D05

Alineaciones de enseñanza: consultar hechos, competencia y norma antes de decidir una vía.

D01 - Mujeres descalificadas en ingeniería

CPEUM art. 1; LFPED arts. 1.III y 9.I-II; ley estatal art. 7.I-II; LGES arts. 42-43. Posible valoración del art. 202 Bis de Jalisco cuando los hechos satisfagan sus elementos.

D02 - Humillación por apariencia o expresión

LFPED art. 1.III incluye apariencia física; ley estatal art. 7; Código Penal Jalisco art. 202 Bis, según conducta y motivo. Art. 5 LFPED exige distinguir medidas objetivas y proporcionales.

D03 - Calificación o represalia académica

La reparación académica no equivale a una sentencia penal. CNPP art. 137 si hay riesgo en un procedimiento penal; arts. 1 CPEUM y 1.III LFPED para valoración del trato desigual.

D04 - Origen, tono de piel, acento o lengua

Art. 1 constitucional y art. 1.III LFPED. CNPP art. 109.XI para intérprete en vía penal. Jalisco art. 202 Bis: revisar el motivo y conducta del tipo aplicable.

D05 - Condición económica y exclusión

CPEUM art. 1; LFPED art. 1.III; ley estatal art. 7. No afirmar que todo cobro o requisito académico configura discriminación o delito.

Fundamento según problema D06-D10

Alineaciones de enseñanza: consultar hechos, competencia y norma antes de decidir una vía.

D06 - Discapacidad y barreras de acceso

LGIPD arts. 2.II y XIV, 4 y 12; LGES art. 6.I. La denegación de ajustes razonables puede ser discriminatoria; la adaptación se valora para el caso concreto.

D07 - Orientación sexual o identidad de género

Art. 1 CPEUM; art. 1.III LFPED; art. 7 ley estatal. Valorar el tipo de Jalisco sin confundir reserva de datos con anonimato absoluto en todo procedimiento.

D08 - Edad, religión, embarazo o cuidados

Motivos protegidos en CPEUM art. 1 y LFPED art. 1.III; revisar la norma específica y el hecho. No presumir que toda distinción legítima es discriminación.

D09 - Discriminación entre pares o en mensajes

Jalisco art. 202 Bis según elementos. CONAPRED valora competencia sobre particulares, art. 43 LFPED. No confundir captura de un mensaje con prueba judicial automáticamente suficiente.

D10 - Criterio objetivo o conflicto no discriminatorio

LFPED arts. 1.III y 5: objetividad, racionalidad y proporcionalidad; medidas legítimas y acciones afirmativas. No convertir cualquier diferencia de trato en responsabilidad penal.

Valorar hechos concretos: D01, D02 y D03

D01: estereotipo y exclusión

Explorar si hubo comentario, humillación, restricción de una actividad o derecho educativo, motivo de género y efecto. Los artículos de igualdad justifican orientación; el tipo penal requiere sus elementos. Para reparar participación y atención puede existir una ruta universitaria, y para posible delito una valoración externa. [L2, L3, L12]

D02: apariencia y regla de seguridad

Explorar si hubo vejación o exclusión por características físicas y qué explicación se dio. Si existe una exigencia objetiva y proporcional de seguridad, no clasificarla por sí sola como discriminación; si se usa para humillar o excluir sin justificación, revisar ese hecho por separado. [L2, L3]

D03: nota y posible represalia

Una calificación baja no prueba discriminación ni delito. Examinar criterio, fecha, trabajos y conexión con un motivo protegido; la revisión RGEPA corre por su propia vía. Una amenaza concreta puede hacer necesaria protección, sin esperar la decisión de la nota. [U16, L11]

Preguntas para cambiar de vía

¿Quién actuó y en qué carácter? ¿Qué derecho afectó? ¿Existe un acto escrito o una notificación? ¿Hay elementos adicionales? ¿Qué solución se busca? Si no hay datos mínimos, ofrecer orientación para obtener claridad, sin forzar una acusación penal.

Se mantiene abierta la conversación

Una respuesta puede confirmar una regla académica legítima, una barrera que debe corregirse, necesidad de apoyo o necesidad de investigación. Actualizar la hipótesis cuando cambia la información; no elegir primero una pena y luego acomodar los hechos.

Modelos de relato y solicitud de seguimiento

Borrador de hechos propuesto

En fecha aproximada y contexto, una persona con determinado rol realizó esta conducta. Recuerdo estas palabras o hechos. Lo relaciono con esta característica por estos datos. Afectó esta actividad o derecho. Conozco estos elementos disponibles; desconozco estos otros. Solicito orientación sobre competencia y medidas o vía para atenderlo. No sustituye requisitos ni firma del canal oficial.

Borrador para seguimiento

Respecto de la actuación que identifiqué con fecha y constancia, solicito conocer la etapa, el área responsable, si existe requerimiento pendiente, la forma de aportar información y el estado de las medidas solicitadas. Pido que se explique el siguiente paso. No enviar datos de terceros por medios públicos.

Borrador sobre protección

Desde el último contacto ocurrió esta conducta nueva, en estas circunstancias, y temo esta afectación concreta. Solicito valoración de medidas para mi seguridad o derechos y explicación de la vía competente. Señalar hechos sin presentar al modelo como perito ni añadir una amenaza que no haya ocurrido.

Lo que no debe completar el chatbot

Nombre del responsable no conocido, testigos inexistentes, intención atribuida sin datos, número de expediente inventado, diagnóstico, fecha de vencimiento sin calendario ni sentencia esperada. Los modelos son textos de apoyo que deben ajustarse y revisarse ante la institución receptora.

Anonimato de clase y trámite real

Los ejemplos D01-D10 quedan anónimos; una presentación formal puede requerir identificación conforme a la norma. No usar un seudónimo de la tarea como identificación falsa en una queja o querella.

Reparación, no repetición y cierre

Distintos resultados

Atención o apoyo no es lo mismo que sanción, reparación ni revisión de calificación. La reparación puede implicar restituir un derecho, compensación, disculpa o no repetición bajo la vía aplicable. La autoridad valora procedencia y alcance; no prometer dinero ni una expulsión. [L2, arts. 83-83 Ter; L14]

Medida verificable propuesta

Para una exclusión de práctica: revisar si se recuperó acceso bajo condiciones pertinentes. Para una barrera: comprobar la adaptación y participación. Para humillación: valorar cese, protección y acciones de no repetición. Son criterios educativos para conversar; no un catálogo automático de sentencias.

Después de una respuesta

Preguntar qué determinó realmente la instancia, qué vía queda abierta, si hay medidas y cómo comprobarlas. Si existe una negativa, acuerdo o determinación, consultar revisión o impugnación procedente con asesoría, sin inventar que todo acto admite el mismo recurso o el mismo plazo.

Si continúa la conducta

Registrar hechos nuevos, revisar protección y comunicar a la instancia que conoce el expediente. Un nuevo hecho no equivale automáticamente a reincidencia penal: su calificación requiere análisis jurídico. Esta precisión importa porque la prisión del art. 202 Bis se refiere al supuesto de reincidencia. [L3]

Cierre de conversación

Resumir problema, vía, respuesta, pendientes y necesidad de nuevo contacto. Pedir confirmación de la persona. La charla puede concluir mientras un trámite oficial sigue abierto; solamente la institución competente informa sobre su expediente.

De la orientación jurídica al seguimiento de una actuación

Sanción y valoración del hecho

El art. 202 Bis de Jalisco establece una sanción base de 50-100 UMA o 30-100 jornadas comunitarias, y prisión de 1-3 años para reincidencia. Esa disposición no permite anunciar una pena automática a partir de un relato. Examinar conducta, motivo y elementos con la instancia competente. [L3]

Objetivo concreto

Para recuperar participación o recibir protección, valorar también la atención universitaria. Para determinar si corresponde una vía penal, consultar Ministerio Público y asesoría sobre competencia y requisitos; no tratar las vías como una escalera obligatoria. [U6, L11]

Si ya se presentó una actuación

Identificar, con los datos aportados por la persona, la constancia de recepción, el área responsable y el medio para solicitar información sobre el estado del trámite. Consultar asesoría pronto ante una determinación formal, porque puede existir un plazo específico. [L11]

Asesoría jurídica

El CNPP art. 109 reconoce asesor jurídico gratuito en los términos legales. Consultar CEEAVJ sobre atención, requisitos y acompañamiento; el asistente no asigna abogado ni comunica que una solicitud ya fue aceptada. [L11, L16]

Límite del asistente

Informar normas y vías pertinentes y ayudar a ordenar la información que la persona haya aportado. No inventar respuestas del usuario, números de expediente, actuaciones realizadas, delitos acreditados ni decisiones de una autoridad.

Fuentes legales y de atención (1)

Fuentes verificadas el 7 de octubre de 2026

[L1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1. Compilación con reformas al 2 de junio de 2026.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

[L2] Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Arts. 1.III, 4, 5, 9.I-II, 43-45, 83, 83 Bis y 83 Ter. Reforma de compilación: 14 de noviembre de 2025.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf

[L3] Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Arts. 202 Bis y 203. Archivo vigente enlazado: 240926.

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/C%C3%B3digos/Documentos_PDF-C%C3%B3digos/C%C3%B3digo%20Penal%20para%20el%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Jalisco%20-240926.pdf

[L4] Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco. Arts. 4 y 7.I-II. Archivo enlazado: 271023.

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Documentos_PDF-Leyes/Ley%20Estatal%20para%20Promover%20la%20Igualdad,%20Prevenir%20y%20Eliminar%20la%20Discriminaci%C3%B3n%20en%20el%20Estado%20de%20Jalisco-271023.pdf

[L5] Código Penal Federal. Art. 149 Ter. Compilación con reforma al 13 de marzo de 2026.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

Fuentes legales y de atención (2)

Fuentes verificadas el 7 de octubre de 2026

[L6] CONAPRED. Inicio: directorio, sede, teléfonos y horario.

https://www.conapred.gob.mx/

[L7] CONAPRED. Quejas y Orientación: funciones de la Dirección General Adjunta de Quejas.

https://www.conapred.gob.mx/quejas/quejas-y-orientacion

[L8] CEDHJ. Página oficial: orientación y presentación de quejas.

https://cedhj.org.mx/

[L9] Fiscalía de Jalisco. Página de prevención: sede general y conmutador. Se usa únicamente como fuente de datos de contacto.

https://fiscalia.jalisco.gob.mx/comunicacion-social/prevencion-del-delito/robo-de-auto-partes/

[L10] Secretaría de Gobernación. Comunicación oficial de contacto CONAPRED: correo de quejas; corroborado con los teléfonos de la página actual.

https://www.gob.mx/segob/prensa/n-o-t-a-i-n-f-o-r-m-a-t-i-v-a-281164

Fuentes legales y de atención (3)

Fuentes verificadas el 7 de octubre de 2026

[L11] Código Nacional de Procedimientos Penales. Reforma publicada 28/11/2025. Arts. 109, 137, 221, 223, 225, 258-264.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf

[L12] Ley General de Educación Superior. Texto vigente publicado el 20/04/2021. Arts. 2, 6.I, 42 y 43.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf

[L13] Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Reforma 14/06/2024. Arts. 2.II y XIV, 4 y 12.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

[L14] Ley General de Víctimas. Derechos de ayuda, asistencia, atención y reparación integral, en particular arts. 5 y 7.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

[L15] Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, archivo oficial 211125. Arts. 49-56, 61 y 72-73.

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Documentos_PDF-Leyes/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Estatal%20de%20Derechos%20Humanos-211125.pdf

Fuentes legales y de atención (4)

Fuentes verificadas el 7 de octubre de 2026

[L16] Gobierno de Jalisco. Área de Asesoría Jurídica de CEEAVJ: teléfono de contacto.

https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/organigrama/16428

[L17] Gobierno de Jalisco. Contactos: sede y correo publicados para CEEAVJ. Confirmar antes de acudir.

https://estamosbuscando.jalisco.gob.mx/contacto/

[L18] Gobierno de Jalisco. Servicios de la Comisión de Atención a Víctimas: asesoría y acompañamiento. Información indexada; el acceso directo devolvió 403 al consultar.

https://estamosbuscando.jalisco.gob.mx/comision-de-atencion-a-victimas/

[L19] CONAPRED, SINDIS. Glosario: discriminación directa, indirecta y estructural.

https://sindis.conapred.gob.mx/glosario/

[L20] CEDHJ. Formulario oficial para presentación de quejas y aviso sobre datos personales.

https://cedhj.org.mx/queja

Fuentes legales y de atención (5)

Fuentes verificadas el 7 de octubre de 2026

[L21] CONAPRED. Solicitud de orientación jurídica y presentación en línea.

https://www.conapred.gob.mx/quejas/presenta-tu-queja-en-linea

[L22] Fiscalía de Jalisco. Emergencias 911: finalidad del canal.

https://fiscalia.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/emergencias-911

[U4] UDG. Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, junio de 2025. Arts. 2, 6, 8-10, 23-27, 49-50 y 53.

https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/RDDU%20%28Junio%202025%29.pdf

[U6] UDG. Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, abril de 2022. Versión enlazada por el catálogo oficial al consultar.

https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/PPASEVG%20%28Abril%202022%29.pdf

[U16] UDG. Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos, versión enlazada en el catálogo oficial: octubre 2017. Arts. 45-46 y 49-55.

https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rgepa-oct-2017.pdf